



PUTUSAN

Nomor 5056 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BENI YONSON alias SI BE;**
Tempat Lahir : Talawi Hilie;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/20 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Siambalau, Desa Talawi Hilie,
Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja/tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, kemudian penahanannya ditangguhkan sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan dilanjutkan dengan tahanan Kota sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 9 September 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI YONSON alias SI BE terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yang

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENI YONSON alias SI BE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin pompa air 9 PK merek Honda beserta kompresor;
 - 1 (satu) buah tabung angin kompresor;
 - 1 (satu) unit ponton;
 - 1 (satu) buah keset warna cokelat;
 - 2 (dua) buah karpet warna merah;
 - 2 (dua) buah karpet warna hijau;
 - 1 (satu) set selang spiral 6 inci warna biru beserta kepala babi;
 - 1 (satu) buah selang warna 2 inci warna biru;
 - 1 (satu) buah selang angin kompresor warna hijau dan putih;Seluruh barang bukti terlampir sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Riza Amrul alias Si Rul;
 4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Swl tanggal 6 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENI YONSON alias SI BE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena terdapat alasan pemaaf karena Terdakwa cacat jiwanya;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit ponton;
- 1 (satu) set mesin pompa air 9 (sembilan) PK merek Honda beserta kompresor;
- 1 (satu) buah keset warna cokelat;
- 2 (dua) buah karpet warna merah;
- 2 (dua) buah karpet warna hijau;
- 1 (satu) set selang spiral 6 (enam) inci warna biru beserta kepala babi;
- 1 (satu) buah selang 2 (dua) inci warna biru;
- 1 (satu) buah tabung angin kompresor;
- 1 (satu) buah selang angin kompresor warna hijau dan putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Riza Amrul alias Rul;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus/2021/PN Swl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sawahlunto yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 2 November 2021;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Swl tanggal 6 Oktober 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawahlunto pada tanggal 6 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 2 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena terdapat alasan pemaaf karena Terdakwa cacat jiwanya dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang tergantung dengan obat penenang karena dalam diri Terdakwa terdapat kecacatan dalam jiwanya disebabkan karena keterbatasan kemampuan berpikir Terdakwa untuk melakukan analisa dalam sebab akibat seperti perbuatan melawan hukum tanpa diberitahu orang lain dan kemampuan berpikir Terdakwa dipengaruhi oleh tumbuh kembang secara psikis yang terganggu. Apabila Terdakwa terputus dalam mengonsumsi obat dan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2022



berada dalam lingkungan yang penuh tekanan, maka akan berakibat pada munculnya perilaku agresif yang timbul karena emosi yang berlebihan dan tidak dapat dikontrol oleh Terdakwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP perbuatan Terdakwa tidak dapat dipidana sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 44 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 5056 K/Pid.Sus/2022